algo da delação dele... padrão Delcidio

Welter
19:31:18 o melhor é que fala até daquilo que ele acha que pode ser que talvez seja. Não que talvez naõ fosse."

Em 1º de outubro de 2018, a seis dias da eleição presidencial, quando o juiz tornou públicos os termos da delação de Palocci e um dos seus depoimentos, os procuradores de Curitiba, mais uma vez, não conseguiram esconder seu desconforto com a decisão do magistrado:

"3.out.2018

Jerusa Viecili
10:51:55 Dúvida: vamos fazer uso da delação do palocci? Isso foi discutido?

Januário Paludo
10:52:44 O que palocci trouxe parece que está no Google.

Jerusa
10:52:59 Fazer uso Significa Aceitar o acordo da PF

[...] Deltan Dallagnol
11:01:38 Explica melhor Je? Vc cogitaria não usar? Feito o acordo, creio que temos que tentar extrair o melhor dele e lutar para ele não receber benefícios diante da improbabilidade de que haja resultados úteis. Contudo, não me parece em uma primeira reflexão boa a estratégia de negar valor sem diligências. Essa foi a estratégia da PF na discussão pública sobre o acordo da Odebrecht, que me pareceu indevida (ressalvadas as distinções óbvias com o acordo da Ode)

[...] Jerusa
11:02:41 perguntei pq foi comentado, antes, que nao usariamos. foi ao menos isso que me falaram com relacao aos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

termos de belo monte. ou seja, a ideia nao é minha.

11:03:15 sem falar que os relatos dele sao muito ruins

[...] 11:03:36 e que ficou de fazer diligencias para corroborar os fatos foi a PF. Isso foi feito?

11:03:53 salvo engano, welter e laura, que estavam cuidando do caso.

[...] Deltan

11:05:19 encerrou o prazo agora, mas creio que era prazo pro Palocci trazer provas de corroboração. Deve ter mta notícia do goolge lá rs

[...] Laura

21:09:42 Muitas mensagens... li rapidamente algumas...questão do acordo do Palocci: nossa ideia era não usar por enquanto, para não dar força para o acordo. O acordo é um lixo, não fala nada de bom (pior que anexos Google). Gebran pediu para nos manifestarmos e vamos dar uma retomada nos anexos e nas supostas corroborações

[...] 21:13:03 Se o acordo ganhar força, vão querer aplica-lo para reduzir a pena do Palocci na apelação do caso no qual já foi condenado (bizarro e absurdo)

Isabel Grobba

21:15:10 Laura, não tivemos prazo adicional. Então depois mando para você e Welter mensagem específica a respeito amanhã.

Deltan

21:15:59 Entendo, mas a mim parece que se ganhar força com fatos relevantes é melhor, ainda que ele seja beneficiado contra nosso parecer (o que vai acontecer provavelmente de qq

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

modo)...

21:16:14 Valeu Laurinha pelas demais infos tb".

Portanto, trata-se de mais um ato que demonstra, de forma inequívoca, a quebra da imparcialidade do excepto.

g) **"o fato de o Juiz Sergio Moro ter assumido o '*Ministério da Justiça ampliado*', do governo do opositor político do paciente" (eDOC 13-16)**

Por fim, o **último fato** indicativo da perda de imparcialidade do magistrado consiste na sua aceitação ao cargo de Ministro da Justiça após a eleição do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, que há muito despontava como principal adversário político do paciente.

A rigor, a pretensão política do ex-Juiz Sergio Moro se evidenciou logo com a eleição do partido de oposição àquele de Luiz Inácio Lula da Silva. Após o resultado final das eleições de 2018, Sergio Moro emitiu nota pública de congratulações ao Presidente eleito, com o seguinte teor:

> "Encerradas as eleições, cabe congratular o Presidente eleito e desejar que faça um bom Governo. São importantes, com diálogo e tolerância, reformas para recuperar a economia e a integridade da Administração Pública, assim resgatando a confiança da população na classe política." (disponível em: https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2018/10/29/moro-parabeniza-bolsonaro-e-deseja-bom-governo-a-ele.ghtml).

Talvez haja mera coincidência no fato de que, no estado do Paraná, o então candidato Jair Bolsonaro chegou a atingir 68,43% dos votos válidos no segundo turno da disputa presidencial.

Em 29.10.2018, noticiou-se o convite para que Sergio Moro integrasse o governo no cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública.

Em 1º.11.2018, após encontro do referido juiz com o Presidente eleito, foi anunciado o aceite. Narra-se, inclusive, que as tratativas entre o

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Presidente eleito e o ex-juiz Sergio Moro iniciaram-se em momento anterior, ainda durante a campanha presidencial.

Conforme consta de reportagem veiculada no jornal Folha de São Paulo, o vice-Presidente da República Hamilton Mourão admitiu que Moro foi sondado por Bolsonaro ainda durante a campanha eleitoral. (disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/moro-foi-sondado-por-bolsonaro-ainda-durante-a-campanha-diz-mourao.shtml).

Isso, por si só, já demonstra o interesse político pessoal do ex-Juiz Sergio Moro. **Houve evidente atuação inclinada a condenar e prender Luiz Inácio Lula da Silva** a qualquer custo, fazendo o que fosse necessário, até a violação de direito fundamental.

Sergio Moro decidiu fazer parte do governo que se elegeu em oposição ao partido cujo maior representante é Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-juiz foi diretamente beneficiado pela condenação e pela prisão de Luiz Inácio Lula da Silva.

Embora a sentença aqui em análise tenha sido proferida em momento anterior, quando não se discutia intensamente o pleito eleitoral de 2018 e seus candidatos, a pretensão do ex-juiz de afastar o candidato é evidente e pautada pela meta de criminalização da política predominante naquele panorama, representada por Luiz Inácio Lula da Silva.

Aliás, sua suspeição foi, pela via oblíqua, por ele próprio declarada, quando alegou, em 27 de novembro de 2017, em entrevista à Revista Veja, que:

> "Não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento". (Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=HIrPS0IFDo8)

Mais tarde, convidado para ocupar o cargo de Ministro no governo do opositor do paciente, declarou, com nítido interesse de maquiar sua declaração passada, que "jamais ocuparia cargo ***eletivo***".

Ocorre que, evidentemente, é bem mais gravosa a aceitação de cargo em comissão do que a disputa eletiva, pois coloca o ocupante em

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

condição de subalternidade em relação à autoridade nomeante, de modo que a suspeição é mais escancarada quando se ocupa um cargo por escolha de quem tem poder para nomear do que por escolha do povo. Ou seja, há clara vinculação com o grupo de oposição política ao paciente deste *habeas corpus*.

A extrema perplexidade com a aceitação de cargo político no governo que o ex-magistrado ajudou a eleger não passou despercebida pela comunidade acadêmica nacional e internacional.

Em 12 de agosto de 2019, um grupo de 17 juristas, advogados, ex-ministros da Justiça e ex-membros de cortes superiores de oito países assinou uma carta em que pedia ao STF a libertação de Lula e a anulação de processos contra o ex-presidente.

Conforme amplamente veiculado na imprensa, os signatários são de países como França, Espanha, Itália, Portugal, Bélgica, México, EUA e Colômbia. Dentre eles, está Susan Rose-Ackerman, professora da Universidade de Yale, nos EUA, considerada uma das maiores especialistas do mundo em combate à corrupção. Transcrevo na íntegra o manifesto intitulado "**Lula não foi julgado, foi vítima de perseguição política**":

> "Lula não foi julgado, foi vítima de perseguição política
>
> Nós, advogados, juristas, ex-ministros da justiça e ex-membros da Suprema Corte de Justiça de vários países, gostaríamos de chamar à consideração os juízes da Suprema Corte e, mais amplamente, a opinião pública do Brasil pelos graves vícios do processo.
>
> As recentes revelações do jornalista Glenn Greenwald e da equipe do site de notícias The Intercept, em parceria com os jornais Folha de São Paulo e El País, a revista Veja e outros meios de comunicação, chocaram todos os profissionais do direito. Ficamos chocados ao ver como as regras fundamentais do devido processo brasileiro foram violadas sem qualquer vergonha. Em um país onde a justiça é a mesma para todos, um juiz não pode ser simultaneamente juiz e parte em processos.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Sérgio Moro não conduziu o processo apenas parcialmente, ele liderou a acusação desde o início. Ele manipulou os mecanismos do prêmio, dirigiu o trabalho do promotor, exigiu a substituição de um promotor com o qual não estava satisfeito, e dirigiu a estratégia de comunicação do Ministério Público.

Além disso, colocou os advogados de Lula ao telefone e decidiu não cumprir com a decisão de um juiz que ordenou a libertação de Lula, violando assim grosseiramente a lei.

Hoje, é claro que Lula não tinha direito a um julgamento justo. Deve-se notar que, segundo o próprio Sergio Moro, ele foi condenado por 'fatos indeterminados'. Um empresário cujo testemunho deu origem a uma das condenações do ex-presidente admitiu até mesmo que foi forçado a construir uma narrativa que incriminaria Lula sob pressão dos promotores. Na verdade, Lula não foi julgado, foi e é vítima de perseguição política.

Devido a estas práticas ilegais e imorais, a justiça brasileira está atualmente passando por uma grave crise de credibilidade dentro da comunidade jurídica internacional.

É indispensável que os juízes do Supremo Tribunal Federal exerçam plenamente suas funções e sejam os garantes do respeito à Constituição. Ao mesmo tempo, esperamos que as autoridades brasileiras tomem todas as medidas necessárias para identificar os responsáveis por estes gravíssimos desvios processuais.

A luta contra a corrupção é hoje uma questão essencial para todos os cidadãos do mundo, assim como o é a defesa da democracia. Entretanto, no caso de Lula, não só a justiça foi instrumentalizada para fins políticos, mas o Estado de Direito foi claramente desrespeitado para eliminar o ex-presidente da disputa política.

Não há Estado de direito sem o devido processo de direito. E não há respeito pelo devido processo quando um juiz não é imparcial, mas age como chefe da acusação. Para que o Judiciário brasileiro possa restaurar sua credibilidade, o

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Supremo Tribunal Federal tem o dever de liberar Lula e anular estas condenações.

Lista de Signatários

Bruce Ackerman, Professor Sterling de Direito e Ciência Política, Universidade de Yale

John Ackerman, Professor de Direito e Ciência Política, Universidade Nacional Autônoma do México

Susan Rose-Ackerman, professora emérita Henry R. Luce de Jurisprudência, Faculdade de Direito da Universidade de Yale

Alfredo Beltrán, ex-presidente do Tribunal Constitucional da Colômbia

William Bourdon, advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Paris

Pablo Cáceres, ex-presidente da Suprema Corte da Colômbia

Alberto Costa, Advogado, Ex-Ministro da Justiça de Portugal

Herta Daubler-Gmelin, advogada, ex-ministra da Justiça da Alemanha

Luigi Ferrajoli, Professor Emérito de Direito, Universidade Três de Roma

Baltasar Garzón, advogado registrado na Ordem de Madri

António Marinho e Pinto, advogado, ex-presidente (presidente) da Ordem dos Advogados

Christophe Marchand, advogado registrado na Ordem de Bruxelas

Jean-Pierre Mignard, advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Paris

Eduardo Montealegre, ex-presidente do Tribunal Constitucional da Colômbia

Philippe Texier, Ex-Juíz, Conselheiro Honorário da Corte de Cassassan da França, Ex-Presidente do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas

Diego Valadés, Ex-Juíz da Suprema Corte de Justiça do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

México, Ex-Procurador Geral da República
Gustavo Zafra, ex-juiz ad hoc da Corte Interamericana de Direitos Humanos"

A indicação do magistrado ao cargo de Ministro da Justiça no Governo Bolsonaro parece ter sido a gota d'água para os próprios membros da força-tarefa de Curitiba, que já reuniam elementos fartos para formar um juízo de que Sergio Moro "*sempre violava o sistema acusatório*". Peço vênias mais uma vez para transcrever conversa travada no grupo dos procuradores de Curitiba:

"1º de novembro de 2018 – BD

Monique – 10:01:36 – Moro é inquisitivo, só manda para o MP quando quer corroborar suas ideias, decide sem pedido do MP (variasssss vezes) e respeitosamente o MPF do PR sempre tolerou isso pelos ótimos resultados alcançados pela lava jato

Ângelo – 10:02:13 – Ele nos vê como 'mal constitucionalmente necessário', um desperdício de dinheiro.

Monique – 10:02:30 – Se depender dele, seremos ignorados.

Ângelo – 10:03:02 – Afinal, se já tem juiz, por que outro sujeito

processual com as mesmas garantias e a mesma independência? Duplicação inútil. E ainda podendo encher o saco.

Monique – 10:03:43 – E essa fama do Moro é antiga. Desde que eu estava no Paraná, em 2008, ele já atuava assim. Alguns colegas do MPF do PR diziam que gostavam da pro atividade dele, que inclusive aprendiam com isso.

Ângelo – 10:04:30 – Fez umas tabelinhas lá, absolvendo

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> aqui para a gente recorrer ali, mas na investigação criminal – a única coisa que interessa -, opa, a dupla polícia/ juiz eh senhora.
>
> Monique – 10:04:31 – Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados".

Todos esses fatos e circunstâncias ora analisados me levam a indagar: Qual país democrático aceitaria como Ministro da Justiça o ex-juiz que afastou o principal adversário do Presidente eleito na disputa eleitoral? Em qual nação governada sob o manto de uma Constituição isso seria compatível? Em que localidade o Princípio da Separação de Poderes admitiria tal enredo?

8. Conclusão e dispositivo

O exame conglobante de tudo o que foi até aqui narrado estreita a inevitável compreensão de que houve de fato a violação do dever de imparcialidade do magistrado.

Nos termos do art. 101 do CPP, "*julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inescusável; rejeitada, evidenciando-se a malícia do excipiente, a este será imposta a multa de duzentos mil-réis a dois contos de réis*".

Antes de concluir, preciso relembrar alguns fatos.

A polaridade que se percebe na sociedade brasileira atual precisa ser ponderada com seriedade. Em meu voto, não há qualquer polaridade ou predisposição a um ou outro partido, a um ou outro réu.

Fui eu quem, desde os primórdios, criticou e apontou fortemente as falhas e incongruências do Partido dos Trabalhadores.

Durante o julgamento do caso Mensalão, adotei postura repressiva, para condenar aqueles contra quem havia provas além da dúvida razoável, com penas proporcionais e individualizadas. Em tal período, de modo enfático, cheguei a denominar aquela estrutura de "quadrilha" e "organização criminosa".

Depois, fui eu quem, diante da clara ilegalidade e desvio de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

finalidade, suspendeu a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como Ministro indicado por Dilma Rousseff em meio à deflagração de fase da Operação Lava Jato (MS 34.070 MC, DJe 28.3.2016), afirmando que tal ato pretendia fraudar a definição da competência para julgamento do processo penal em questão. Ou seja, mantive este processo sob o julgamento de Sergio Moro naquele momento.

Contudo, aqui vamos muito além de qualquer limite. Não podemos aceitar que o combate à corrupção se dê sem limites. Não podemos aceitar que ocorra a desvirtuação do próprio Estado de Direito. Não podemos aceitar que uma pena seja imposta pelo Estado de modo ilegítimo. Não podemos aceitar que o Estado viole as suas próprias regras.

Por todo o exposto, **divirjo do eminente relator, para conceder a ordem de *habeas corpus.*** Determino a **anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado, no âmbito da Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá)**, incluindo os atos praticados na fase pré-processual.

Consequentemente, verifico a ilegalidade da prisão do paciente, a qual aqui se revoga, de forma definitiva.

Por fim, ressalto que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-Juiz Sergio Moro. Assim, a suspeição declarada não é aqui estendida a outros processos ou réus da denominada Operação Lava Jato.

Ademais, a anulação não impede eventual abertura de novo processo, com julgador efetivamente imparcial, para, aí sim, se realizar a verificação dos fatos imputados com respeito ao devido processo penal.

Com fundamento no art. 101 do Código de Processo Penal, determino ainda que o juiz excepto, Sergio Fernando Moro, seja condenado ao pagamento das custas processuais da ação penal, na forma da lei.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Ministra Cármen, Vossa Excelência, que vem das Gerais, das Alterosas, certamente poderia nos dar lições de um grande erro judiciário, que é o caso dos Irmãos Naves. Mas aqui nós estamos diante de alguma coisa por demais impactante.

E eu tenho dito, Ministro Fachin, Ministro Lewandowski, Ministro Nunes Marques, Ministra Cármen Lúcia, que essa é a maior crise que já se abateu sobre a Justiça Federal do Brasil desde sua refundação. Sem dúvida nenhuma. E vamos, então, a esses fatos.

E isso está a reclamar mudanças sérias. Aquilo que os alemães chamam, Ministro Lewandowski, de *Flucht nach vorn*, uma fuga para a frente. Não é? Porque, de fato, a Justiça Federal tem que ser toda reformulada. E por isso, talvez, a oportunidade, inclusive, de votarmos o juiz de garantia. Talvez isso seja a salvação, hoje, da Justiça Federal, que está vivendo uma imensa crise, a partir deste fenômeno de Curitiba, que

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5787-BB81-615C-D4BC e senha AAEA-02F4-AEF6-8E91

se nacionalizou.

O juízo de Curitiba, nós vamos examinar, se tornou um juízo universal. E, também, todos os episódios sobre os quais se fala. Por exemplo, sobre essa tal 7ª Vara do Rio de Janeiro. Não sei por que esse escândalo ainda não veio à tona. Mas o que se fala em torno dessa 7ª Vara, é de corar também frade de pedra.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5787-BB81-615C-D4BC e senha AAEA-02F4-AEF6-8E91

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Senhores Ministros, falo isto com a maior tranquilidade, porque, diferentemente da Ministra Cármen, do Ministro Lewandowski, do Ministro Fachin, eu não cheguei aqui, como todos sabem, pelas mãos do Partido dos Trabalhadores e eu era considerado, como todos sabem também, um tipo de opositor de algumas práticas do Partido dos Trabalhadores. A imprensa chegou a dizer que eu liderava uma bancada de oposição no Supremo Tribunal Federal, apontando que faltava oposição ao governo do Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu sou insuspeito nessa matéria - agora, também, como o Ministro Nunes Marques, que chega mais recentemente - de ter simpatia, envolvimento com o Partido dos Trabalhadores.

Não obstante, eu sempre soube distinguir o que é ser adversário do que é ser inimigo e tentava, inclusive, dizer isto aos próprios próceres do Partido dos Trabalhadores. A democracia exige a existência de oposição, de adversariedade, mas ela não convive, não pode

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 220B-0A43-CD0B-6A5E e senha 34AB-3D22-41BE-CF49

tolerar o modelo do *Freund-Feind*, do amigo-inimigo. Não é disso que se trata. Quem está na oposição hoje, pode se tornar poder amanhã. Para isto é preciso que ele subsista e não que ele seja destruído.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 220B-0A43-CD0B-6A5E e senha 34AB-3D22-41BE-CF49

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

INCIDÊNCIA AO VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - As minhas posições, na Turma e no Plenário, reforçam, a não mais poder, esta convicção: não tenho políticos de predileção. Agora, acho que não se pode permitir fazer política por meio da persecução criminal. Isto não é admissível! Era o que se estava fazendo.

Há um diálogo - acho que já citei num outro caso recente - em que Dallagnol monta um ministério e faz até uma ironia com o atual Presidente da República, dizendo que ele seria o Ministro dos Direitos Humanos.

A polaridade que se percebe na sociedade, portanto, precisa ser ponderada com seriedade. Fui eu quem, desde os primórdios, criticou e apontou fortemente as falhas e incongruências do Partido dos Trabalhadores.

Durante o julgamento do caso Mensalão, adotei postura repressiva para condenar aqueles contra quem havia provas além da dúvida razoável, com penas proporcionais e individualizadas.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C86D-12CD-4DE8-A336 e senha 9581-9F73-AABC-86AA

Em tal período, de modo enfático, cheguei a denominar aquela estrutura de "organização criminosa", de "quadrilha".

E aqui gostaria também, Senhores Ministros, de fazer uma intervenção para ressaltar a importância do devido processo legal. Aqui teve um papel importantíssimo, que talvez ainda não tenha sido razoavelmente destacado, pelo Ministro Lewandowski, como Revisor, fazendo com que houvesse ponderação e moderação. Não preciso dizer, mas quantas vezes Sua Excelência foi o voto vencedor, Redator para o acórdão, temperando eventuais exageros do Relator e de outros, ganhando na votação, convencendo o Plenário.

Recentemente, se pensou em suprimir o Revisor no processo penal. Só a lembrança do papel do Ministro Lewandowski fez com que o Congresso não aprovasse isso. É fundamental esse papel!

Eu queria fazer esse registro.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C86D-12CD-4DE8-A336 e senha 9581-9F73-AABC-86AA

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. GILMAR MENDES**
PACTE.(S)	: LUIZ INACIO LULA DA SILVA
IMPTE.(S)	: CRISTIANO ZANIN MARTINS (32190/DF, 153599/RJ, 172730/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VISTA

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Renovo os cumprimentos a todos.

Antes de mais nada, quero parabenizar o Ministro Gilmar Mendes pelo belíssimo voto, pelo conteúdo, pela feitura, pelo alinhamento fático-jurídico, como é costumeiro nos votos de Sua Excelência.

Todos sabemos que este é um processo de extrema relevância e de conteúdo extremamente vasto e complexo, que demanda tempo, atenção e estudo.

O próprio Ministro Gilmar Mendes, que pediu vista deste processo, ao longo de dois anos, teve a possibilidade de compulsá-lo, certamente, alguns meses, e preparou seu voto minutos antes da sessão.

Nunca julguei essa matéria. Soube, como todos nós, do julgamento um pouco antes do início da presente sessão.

Em que pese a especulação de parte da mídia brasileira, que "sabe", muitas vezes, mais do que nós mesmos, magistrados, como votaríamos, nunca acessei esse processo digital, nunca tive sequer a curiosidade de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5771-A643-E824-32C1 e senha 2DE9-3572-0B63-8A11

compulsar um desses diálogos. Não diria que necessito de um melhor olhar; na realidade, estava atento aos outros processos da pauta.

Senhor Presidente, até tentei, rapidamente, alinhar voto diante do que vi, principalmente do que foi trazido aos autos, do que o eminente Relator já dispôs no processo e dos votos anteriormente lançados, mas o tempo foi extremamente curto para um membro da Corte que jamais participou do processo e que não tinha absolutamente nenhum conhecimento sobre ele, diferentemente dos outros membros.

Isso porque todos os demais membros desta Segunda Turma já são senhores do conteúdo deste processo, já o conhecem, e não teriam dificuldade, absolutamente, de votar, mesmo com o processo sendo pautado com exíguo espaço de tempo.

Portanto, Senhor Presidente, apresento minhas escusas a Vossas Excelências, mas **preciso pedir vista para analisar o conteúdo deste processo**, que é de extrema relevância, e não poderia proferir voto sem um estudo mais acurado.

Já adianto que não me causa absolutamente nenhum constrangimento, ao contrário, mais do que prazeroso, seria construtivo, ouvir o voto dos demais membros da Turma, se assim Vossas Excelências decidirem.

Geralmente, podem optar por aguardar o voto-vista ou adiantar voto proferido. Já adianto que não me causa absolutamente nenhum constrangimento, até porque cada voto proferido é mais enriquecedor ainda na formação de meu convencimento.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5771-A643-E824-32C1 e senha 2DE9-3572-0B63-8A11

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, eu tenho até voto escrito, mas, de toda sorte, eu vou aguardar o voto-vista do Ministro Nunes Marques, que, como sempre, tem sido extremamente rápido no retorno que dá nas vistas que pede. Vossa Excelência também trouxe um voto muito profundo, muito sério, com dados graves.

Eu, portanto, aguardo e votarei na sequência do Ministro.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DBB5-C374-054C-EA3D e senha 6691-69D8-576F-E973

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, eu vou pedir vênia para antecipar o meu voto.

O meu voto tem oitenta páginas, mas, claro, não vou lê-lo, e, ao cabo da sessão, darei ampla publicidade ao mesmo.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro Lewandowski, Vossa Excelência me permite uma palavra se o Presidente me permitir?

É só que eu poderia trazer no meu voto já, mas eu gostaria de, nesta oportunidade em que, no voto, o Ministro Gilmar Mendes fez uma menção a Vossa Excelência, Ministro Lewandowski, que é meu Colega, meu Par desde que eu cheguei, com alguns meses de diferença.

Eu não queria dar esse tempo para fazer coro, mais do que coro, ao que o Ministro Gilmar falou a respeito de Vossa Excelência, não apenas da coerência, mas do papel que Vossa Excelência vem desempenhando não em casos apenas, como foi lembrado, na Ação Penal 470 como Revisor, mas agora em que eu sou testemunha, conversamos algumas vezes sobre o papel que Vossa Excelência, durante todo o período de recesso, desempenhou no caso das demandas, para se garantir condições mínimas e orientação judicial sobre a covid.

Então, em que pese não ter a palavra agora, não usar da palavra para o voto, também faço coro e não quis deixar que houvesse delonga entre o que o Ministro Gilmar falou com tanta propriedade e com tanta justiça quanto ao papel que Vossa Excelência desempenha não apenas como Revisor, mas como Juiz deste Tribunal e que vem desempenhando neste momento na condução dos processos relativos à luta do Brasil para que a gente tenha vacina, que é necessária para que a gente combata a covid. E, durante todo o período, Vossa Excelência trabalhou e foi um incansável fator das medidas judiciais tomadas.

Então, Presidente, peço desculpas a Vossa Excelência por ter

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D30B-DA1A-CD48-CE2F e senha 44F7-073D-CD7F-24CF

interrompido, mas é que, como eu trarei o voto na sequência, o calor da ênfase dada a Vossa Excelência à presença do Ministro Lewandowski ficaria defasado. Só por isso. Mais uma vez, desculpe-me.

Ministro Lewandowski, é uma honra para mim ter entrada na sequência de Vossa Excelência, ter sido, até aqui, Vice-Presidente de Vossa Excelência no Eleitoral, na Presidência deste Supremo - eu sempre sucedo a Vossa Excelência nas Presidências das Turmas e muito aprendo com Vossa Excelência nessa conduta.

Apenas para isso, Presidente, mas darei meu voto e não queria deixar passar este registro. Obrigada e, mais uma vez, desculpe-me pela interrupção!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor Presidente, eminentes Ministros, Ministra Cármen Lúcia, Senhor Subprocurador-Geral da República, Senhores Advogados, Servidores e demais que nos assistem.

Eu inicio agradecendo, extremamente sensibilizado, as palavras proferidas pelo nosso Presidente, Ministro Gilmar Mendes, e também agora pela Ministra Cármen Lúcia.

Eu, ao longo de mais de trinta anos de magistratura, sempre procurei cumprir com o meu dever, não só com o dever de Juiz, mas com o dever de ser humano. Sempre busquei ser fiel a uma visão de mundo, a valores e princípios, e fiz isso sem esperar qualquer reconhecimento ou qualquer retribuição. Eu sempre desejei, e consigo fazê-lo, dormir tranquilo, deitar a cabeça no travesseiro e entender que cumpri a minha missão.

Mas, realmente, quero dizer que estou profundamente tocado pelas palavras do nosso Presidente, Ministro Gilmar Mendes, e agora pela Ministra Cármen Lúcia, sobretudo pelo papel pouco compreendido que desempenhei no Mensalão como Revisor. O Revisor, realmente, precisa lançar um segundo olhar sobre o processo. É alguém que colabora, como disse o Ministro Gilmar Mendes, para o entendimento do Colegiado, e sempre trabalhei assim ao longo da minha vida de magistrado. Não obstante o fato, como disse o próprio Ministro Gilmar Mendes agora, de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D30B-DA1A-CD48-CE2F e senha 44F7-073D-CD7F-24CF

ter tido êxito em fazer com que alguns dos meus pontos de vista realmente prevalecessem no Plenário, eu fui objeto, ao longo de muitos e muitos anos, de grandes vilanias e torpezas, que foram perpetradas contra mim, não apenas pela mídia, como presencialmente, e que, lamentavelmente, atingiram até a minha família.

Mas quero dizer que isso jamais abalou a minha convicção e a coragem, que eu entendo que todo magistrado precisa ter; e precisa ter, porque a sociedade confia, e pode confiar, no Judiciário brasileiro.

Muito obrigado, mais uma vez. Realmente, eu agradeço penhoradamente.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D30B-DA1A-CD48-CE2F e senha 44F7-073D-CD7F-24CF

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

V O T O

O Senhor Ministro **Ricardo Lewandowski** (Vogal): O presente *habeas corpus* foi impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva contra decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 398.570/PR, em acórdão assim ementado:

> "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. RECURSO INTERPOSTO CONTRA V. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO *WRIT* IMPETRADO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E SUSPEIÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO. INCOMPETÊNCIA NÃO VISLUMBRADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPEIÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM EM INCIDENTE PRÓPRIO. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
>
> I - Faz-se excepcional a arguição de incompetência em sede de habeas corpus, devendo ser manifesta a ilegalidade e demonstrada de plano, através de prova pré-constituída e desde que não seja necessária a incursão no conjunto fático probatório.
>
> II - Não se admite a presente via recursal quando a matéria ainda não foi apreciada definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator, sob pena de supressão de instância.
>
> III - *In casu*, não se conheceu do *writ*, em razão da impossibilidade de se vislumbrar flagrante ilegalidade referente a incompetência do Juízo, seja pela necessidade de aprofundamento em matéria de prova ou mesmo diante da complexidade e dimensão da própria matéria controvertida.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> IV - A ausência de imparcialidade do magistrado já foi examinada nos incidentes próprios, não sendo cabida a reabertura de matéria já decidida com base na mera indicação de 'fatos novos'.
>
> Agravo Regimental não provido".

Os impetrantes, em apertada síntese, sustentam a suspeição do magistrado responsável pela condenação do paciente, o ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, na Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000, que tramitou na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR.

Para tanto, apontam diversos atos processuais e comportamentos do então juiz federal Sérgio Fernando Moro, que demonstrariam a sua parcialidade, uma vez que matizados com motivação pessoal e viés político-partidário.

Juntam à inicial as seguintes provas, que consideram pré-constituídas:

(i) Decisão que deferiu medida de condução coercitiva para interrogatório do ex-Presidente Lula (e-doc. 04).

(ii) Decisão que deferiu quebra do sigilo telefônico do ex-Presidente Lula, familiares, de seu advogado e do ramal-tronco de um dos escritórios de advocacia que exerce sua defesa técnica (e-doc. 05).

(iii) Decisão que determinou o levantamento do sigilo das interceptações telefônicas envolvendo os terminais do ex-Presidente Lula, seus familiares, colaboradores e até mesmo de seus advogados (e-doc. 06).

(iv) Sentença proferida nos autos da Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR que condenou o ex-Presidente Lula e outros

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

acusados (e-doc. 07);

(v) Decisão proferida pelo Juiz Federal Sérgio Fernando Moro para impedir o cumprimento de decisão proferida pelo Desembargador Federal Rogério Favretto restabelecendo a liberdade do ex-Presidente Lula (e-doc. 09).

(vi) Decisão proferida pelo Juiz Federal Sérgio Fernando Moro para, de ofício, tornar pública durante as eleições presidenciais parte dos depoimentos prestados pelo Sr. Antonio Palocci contra o ex-Presidente Lula em processo de delação premiada (e-doc. 10).

(vii) Nota pública à imprensa de autoria do Juiz Sérgio Fernando Moro em 13.03.2016, por ocasião da realização de manifestações políticas em todo o país (e-doc. 11).

(viii) Ofício remetido pelo Juiz Sérgio Fernando Moro ao eminente Ministro Teori Zavascki no bojo da Reclamação Constitucional 23.457/DF (e-doc. 12).

(ix) Reportagens jornalísticas sobre encontros do Juiz Sérgio Fernando Moro com integrantes da alta cúpula da campanha do Presidente eleito Jair Bolsonaro (e-doc. 13).

(x) Reportagens jornalísticas sobre o convite feito pelo Presidente eleito Jair Bolsonaro ao juiz Sérgio Fernando Moro para assumir cargo de Ministro de Justiça ou Ministro do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).

(xi) Nota pública à imprensa sobre o convite feito pelo Presidente eleito Jair Bolsonaro ao Juiz Sérgio Fernando Moro sobre o cargo de Ministro da Justiça (e-doc. 15).

(xii) Nota pública à imprensa do Juiz Sérgio Fernando Moro sobre a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA